nevima™

VERSÃO 1.0 · OUTUBRO DE 2026

Contrato de prestação de serviços

As condições em que a nevima desenha, constrói e aloja o website do Cliente, e presta os serviços que o acompanham: identidade visual, SEO, GEO e sessão fotográfica.

PARTE I	Condições Gerais
PARTE II	Proposta / Ordem de Serviço
PARTE III	Anexo para clientes particulares

PRESTADORES

António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo
Emanuel Augusto Soares da Costa

CONTACTO

ola@nevima.studio
nevima.studio

PARTE I

Condições Gerais de Prestação de Serviços

CLÁUSULA 01

Partes

1 Os serviços são prestados, em conjunto, por **António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo**, NIF _____, com domicílio fiscal em _____, e **Emanuel Augusto Soares da Costa**, NIF _____, com domicílio fiscal em _____, trabalhadores independentes que atuam sob a marca comercial **nevima** (doravante "a nevima").

2 "nevima" é uma marca e não uma pessoa coletiva. As obrigações deste contrato são assumidas pelos dois prestadores.

3 O cliente é a pessoa singular ou coletiva identificada na Proposta / Ordem de Serviço (doravante "o Cliente").

4 A Proposta indica qual dos prestadores, ou se ambos, emite as faturas de cada serviço.

CLÁUSULA 02

Objeto

1 Estas Condições Gerais regulam a prestação pela nevima dos serviços identificados na Proposta: web design, identidade visual, SEO, GEO, sessão fotográfica e serviços associados (domínio e alojamento).

2 A identidade visual, o SEO, o GEO e a sessão fotográfica só são prestados em conjunto com um website feito pela nevima.

3 O âmbito concreto de cada projeto (páginas, línguas, formulários, serviços, preço e prazo) é o que consta da Proposta.

CLÁUSULA 03

Definições

Proposta	O documento em que a nevima fixa o âmbito, o preço e o prazo do projeto, assinado pelo Cliente.
Materiais	Tudo o que o Cliente tem de entregar para o projeto começar: textos, fotografias, logótipo, acessos e outros indicados na Proposta.
Prazo Acordado	O número de dias úteis fixado na Proposta para concluir o website.
Chamada de Validação	A videochamada em que a nevima apresenta o website concluído ao Cliente.
Lançamento	A publicação do website no domínio do Cliente.
Particular	O Cliente que contrata para uso não profissional, a quem se aplica também o Anexo da Parte III.

CLÁUSULA 04

Estimativa, Proposta e formação do contrato

1. A estimativa obtida no formulário do site da nevima é indicativa e não constitui uma proposta contratual.
2. A Proposta é válida por 30 dias a contar da data em que é enviada.
3. O contrato fica celebrado quando o Cliente assina a Proposta. A assinatura pode ser digital (por exemplo, com a Chave Móvel Digital) ou manuscrita num documento digitalizado.
4. Estas Condições Gerais fazem parte de cada Proposta. Em caso de divergência, prevalece a Proposta.
5. A versão portuguesa deste contrato é a oficial. Qualquer tradução é apenas de apoio e, em caso de divergência, prevalece a versão portuguesa.

CLÁUSULA 05

Preço

1. O preço de cada serviço é o indicado na Proposta, em euros.
2. Os prestadores estão isentos de IVA ao abrigo do artigo 53.º do Código do IVA, pelo que as faturas mencionam "IVA — regime de isenção (art. 53.º do CIVA)". Se algum deles deixar de estar isento, os preços ainda por faturar passam a acrescer de IVA à taxa legal, o que a nevima comunica ao Cliente por escrito.
3. Um prazo urgente, pedido pelo Cliente e aceite pela nevima, acresce 40% ao preço do website e dos seus extras.
4. Quando o Cliente já tem domínio, a nevima desconta ao preço o valor que o Cliente pagou por ele, entre 10 € e 30 €, mediante comprovativo.
5. As despesas de deslocação da sessão fotográfica, quando existam, são indicadas na Proposta e pagas pelo Cliente.

CLÁUSULA 06

Pagamento

1. **Sinal:** 25% do preço total, pago na assinatura da Proposta. O trabalho só começa depois de o sinal ser recebido e de os Materiais estarem completos.
2. **Pagamento final:** os restantes 75%, pagos no prazo de 48 horas a contar da Chamada de Validação, quer o Cliente peça alterações nessa chamada, quer não.
3. O website só é lançado depois de o pagamento final ser recebido na conta da nevima.
4. **Meios de pagamento:**
   - Clientes na zona euro: transferência imediata (SEPA Instant) ou MB WAY.
   - Clientes fora da zona euro: transferência internacional ou outro meio indicado na Proposta. Neste caso, o Cliente envia o comprovativo da ordem de transferência no prazo do n.º 2, e o Lançamento acontece quando o valor é recebido.
5. Os serviços mensais (SEO e GEO) são pagos no início de cada mês, no prazo de 8 dias a contar da fatura.
6. As alterações orçamentadas à parte (cláusula 9) são pagas antes de serem aplicadas.

CLÁUSULA 07

Atrasos no pagamento

1. Qualquer valor não pago no prazo vence juros de mora:
   - Clientes profissionais: à taxa supletiva legal para créditos de empresas, acrescida da indemnização fixa de 40 € por custos de cobrança, nos termos do Decreto-Lei n.º 62/2013.
   - Particulares: à taxa legal de juros civis.
2. Enquanto houver valores em atraso, a nevima pode suspender os trabalhos em curso, o Lançamento e a aplicação de alterações, sem que isso conte como atraso seu.

CLÁUSULA 08

Materiais, prazos e fases

1. O Prazo Acordado conta-se em dias úteis a partir do dia em que a nevima recebe todos os Materiais e o sinal.
2. Os atrasos do Cliente (Materiais, respostas, aprovações, acessos) prolongam o Prazo Acordado pelo mesmo tempo.
3. Se o Cliente não entregar os Materiais em 30 dias a contar da assinatura, a nevima pode suspender o projeto. Passados 60 dias sem entrega, pode dar o contrato por cancelado pelo Cliente, aplicando-se a cláusula 20.
4. Com prazo urgente (cláusula 5.3), a data de conclusão é acordada entre as partes e fica na Proposta.
5. Quando a Proposta inclui identidade visual, esta é feita primeiro e o website é construído com ela. Quando inclui sessão fotográfica, a nevima indica a data de entrega das fotografias depois da sessão, e o website é construído depois dessa entrega.
6. A meio do projeto, a nevima marca uma chamada para mostrar a direção do website. Os ajustes que dela resultem estão incluídos no preço.

CLÁUSULA 09

Chamada de Validação, alterações e Lançamento

1. Concluído o website, com as práticas básicas de SEO aplicadas, a nevima apresenta-o ao Cliente na Chamada de Validação.
2. **Alterações pequenas** (cada uma com até 15 minutos de trabalho): são gratuitas, dentro de um uso razoável.
3. **Alterações maiores:** a nevima apresenta um orçamento antes de as fazer. Só são feitas se o Cliente o aceitar, e só são aplicadas depois de pagas.
4. Pedir alterações na Chamada de Validação não adia o pagamento final (cláusula 6.2). O website é lançado na versão apresentada assim que o pagamento final é recebido, e as alterações são aplicadas depois:
   - as pequenas, nos 5 dias úteis seguintes ao pagamento final;
   - as maiores, no prazo do respetivo orçamento, depois de pagas.
5. Depois do Lançamento, os pedidos de alteração seguem as mesmas regras dos n.ºs 2 e 3.
6. O website considera-se aceite com o pagamento final ou, se este não ocorrer, 8 dias depois da Chamada de Validação sem que o Cliente indique defeitos concretos por escrito. Pedidos de alteração não são defeitos.
7. Defeitos (algo que não funciona como consta da Proposta) são corrigidos sem custo.

CLÁUSULA 10

Domínio

1. Quando o Cliente ainda não tem domínio, a nevima regista-o em nome do Cliente, que fica como titular desde o primeiro dia, e paga os primeiros 2 anos de registo.
2. A partir do terceiro ano, a renovação é paga pelo Cliente. A nevima avisa-o pelo menos 30 dias antes de o domínio expirar, mas a renovação é da responsabilidade do Cliente. Se o domínio expirar, o website e o email associados deixam de funcionar.
3. A pedido do Cliente, a nevima transfere para ele, sem custo, o acesso à gestão do domínio.

CLÁUSULA 11

Alojamento

1. O alojamento do website é gratuito e é garantido por períodos de 2 anos, que se renovam automaticamente.
2. Qualquer das partes pode decidir não renovar o período seguinte, avisando a outra por escrito com pelo menos 90 dias de antecedência em relação ao fim do período em curso.
3. Se o período não for renovado, a nevima apresenta ao Cliente as condições para continuar a alojar o website ou entrega-lhe, sem custo, o código e os ficheiros do website para que o aloje noutro serviço.
4. O alojamento é prestado em infraestrutura de terceiros (atualmente a Vercel). A nevima faz o melhor esforço para manter o website disponível, mas não garante disponibilidade contínua e não responde por falhas do fornecedor.
5. O alojamento gratuito destina-se a um uso normal do website. Um tráfego ou armazenamento excecional, que gere custos para a nevima, é tratado entre as partes antes de qualquer cobrança.
6. Se o contrato cessar, o Cliente tem direito a receber o código e os ficheiros do website, desde que esteja pago.

CLÁUSULA 12

SEO e GEO

1. O serviço de web design inclui as práticas básicas de SEO, aplicadas antes do Lançamento.
2. Os serviços mensais de SEO e GEO, quando contratados, não têm período mínimo. Pagam-se no início de cada mês e podem ser cancelados por qualquer das partes com 30 dias de aviso por escrito.
3. A nevima compromete-se a fazer o trabalho com diligência e segundo as boas práticas, mas não garante posições, tráfego nem menções em motores de pesquisa ou em ferramentas de inteligência artificial, que dependem de terceiros.

CLÁUSULA 13

Sessão fotográfica

1. A sessão é feita em Portugal continental, em data acordada entre as partes. Noutras regiões é orçamentada à parte.
2. Cabe ao Cliente obter a autorização das pessoas fotografadas ou filmadas (funcionários, clientes ou outras), usando o modelo de autorização de uso de imagem fornecido pela nevima.
3. Se o Cliente desmarcar a sessão com menos de 48 horas de antecedência, as despesas de deslocação já feitas são pagas pelo Cliente.

CLÁUSULA 14

Línguas e tradução

1 O português está incluído. O inglês e outras línguas são pagos à parte, como consta da Proposta.

2 As línguas além do português e do inglês são traduzidas com uma ferramenta de inteligência artificial especializada em tradução. A nevima envia ao Cliente o documento final para revisão, e a exatidão da versão publicada é da responsabilidade do Cliente depois de a aprovar.

CLÁUSULA 15

Propriedade intelectual

1 O website, a identidade visual, as fotografias, os vídeos e os restantes trabalhos feitos para o Cliente são obras feitas por encomenda. As partes convencionam que os direitos patrimoniais de autor sobre elas pertencem ao Cliente a partir do pagamento integral do preço.

2 Até ao pagamento integral, os direitos pertencem à nevima, e o Cliente não pode usar, publicar nem alterar os trabalhos entregues.

3 Ficam com a nevima, e podem ser reutilizados noutros projetos, as ferramentas, os componentes de código genéricos, os métodos e o conhecimento que não sejam específicos do Cliente. O Cliente recebe uma licença gratuita e permanente para os usar no seu website.

4 Fontes, imagens, bibliotecas e outros elementos de terceiros mantêm as licenças dos seus autores, que a nevima indica ao Cliente quando tenham condições próprias.

5 O registo do logótipo como marca não está incluído e é da responsabilidade do Cliente.

CLÁUSULA 16

Portfólio e crédito

1 A nevima pode mostrar o projeto no seu portfólio, site e redes sociais, incluindo o nome do Cliente e o website, salvo se o Cliente o recusar por escrito na Proposta ou mais tarde.

2 Com o acordo do Cliente, o website pode ter no rodapé um crédito discreto (“site por nevima”) com ligação para a nevima.

CLÁUSULA 17

Obrigações do Cliente

1 O Cliente garante que tem os direitos sobre os Materiais que entrega (textos, imagens, logótipos) e responde perante terceiros pelo seu uso.

2 O Cliente é responsável pela licitude dos conteúdos do website e da sua atividade.

3 O conteúdo das páginas legais do website (política de privacidade, política de cookies, termos e outras) é da responsabilidade do Cliente, que o deve produzir ou mandar produzir. A nevima coloca-as no website. A nevima não presta aconselhamento jurídico.

4 O Cliente responde às perguntas e aprovações da nevima em tempo útil.

CLÁUSULA 18

Dados pessoais

1 Cada parte trata os dados pessoais da outra apenas para executar este contrato e nos termos do RGPD. A informação sobre o tratamento feito pela nevima consta da sua Política de Privacidade.

2 Quando a nevima aloja o website do Cliente, ou trata dados de pessoas que o usam (por exemplo, mensagens de formulários), atua como subcontratante do Cliente. Esse tratamento rege-se pelo Acordo de Tratamento de Dados anexo a este contrato.

CLÁUSULA 19

Confidencialidade

1 As partes mantêm confidencial a informação não pública que recebam uma da outra, durante o contrato e nos 3 anos seguintes. Excetua-se o que a cláusula 16 permite mostrar.

CLÁUSULA 20

Cancelamento pelo Cliente

1 O Cliente pode cancelar o projeto a todo o tempo, por escrito.

2 O valor devido em caso de cancelamento calcula-se sempre sobre o **preço total** do projeto, na proporção dos dias úteis de trabalho já decorridos face ao Prazo Acordado na Proposta:

```
valor devido = preço total × (dias úteis de trabalho decorridos até ao cancelamento ÷ Prazo Acordado)
```

Exemplo: num Prazo Acordado de 10 dias úteis, um cancelamento ao 4.º dia de trabalho corresponde a 40% do preço total.

3 **Clientes profissionais:**

- Se o trabalho ainda não começou, a nevima devolve o sinal no prazo de 14 dias.
- Se o trabalho já começou, a nevima fica com o sinal. Se o valor do n.º 2 for superior ao sinal, o Cliente paga a diferença no prazo de 8 dias.

4 **Particulares:** o Cliente paga apenas o valor do n.º 2. Se o sinal for superior, a nevima devolve a diferença no prazo de 14 dias. Durante os primeiros 14 dias, aplica-se também o Anexo da Parte III.

5 Os trabalhos pagos por inteiro e as despesas já feitas por conta do Cliente (domínio, deslocações) não são devolvidos.

6 Os direitos sobre o trabalho feito até ao cancelamento seguem a cláusula 15: passam para o Cliente quando o valor devido estiver pago.

CLÁUSULA 21

Responsabilidade

1 A responsabilidade da nevima por danos resultantes deste contrato limita-se ao valor pago pelo Cliente nos 12 meses anteriores ao facto que lhes deu origem.

2 Este limite não se aplica a danos causados com dolo ou culpa grave, nem a Particulares quando a lei o proíba.

3 A nevima não responde por falhas de serviços de terceiros (alojamento, registadores de domínios, fornecedores de email), nem por perdas de negócio, de dados ou de receitas, salvo dolo ou culpa grave.

CLÁUSULA 22

Duração e cessação

1 O contrato vigora até à conclusão dos serviços pontuais. Os serviços continuados (alojamento, SEO e GEO mensais) seguem as regras próprias das cláusulas 11 e 12.

2 Qualquer das partes pode resolver o contrato se a outra incumprir uma obrigação essencial e não o corrigir em 15 dias depois de avisada por escrito.

3 A nevima pode suspender ou terminar o alojamento de um website usado para fins ilícitos.

CLÁUSULA 23

Comunicações

1 As comunicações entre as partes fazem-se por email, para os endereços indicados na Proposta. O endereço da nevima é ola@nevima.studio.

CLÁUSULA 24

Lei aplicável e foro

1 Este contrato rege-se pela lei portuguesa.

2 Para os litígios com Clientes profissionais é competente o tribunal da comarca do Porto. Para os litígios com Particulares aplicam-se as regras legais de competência e a informação sobre resolução alternativa de litígios do Anexo da Parte III.

PARTE II

Proposta / Ordem de Serviço

PROPOSTA N.º _____ DATA _____

VÁLIDA ATÉ (30 DIAS APÓS A DATA) _____

SECÇÃO 01

Cliente

NOME OU FIRMA _____

NIF / NIPC _____ TELEFONE _____

MORADA _____

REPRESENTANTE (SE EMPRESA) _____ EMAIL PARA COMUNICAÇÕES _____

TIPO DE CLIENTE

☐ Profissional (contrata para a sua atividade) ☐ Particular (aplica-se o Anexo da Parte III)

SECÇÃO 02

Serviços e preço

SERVIÇO	O QUE INCLUI	PREÇO
Web design	Tipo de site, n.º de páginas, línguas, formulários: _____	_____ €
Identidade visual	Logótipo e símbolo	_____ €
Sessão fotográfica	Fotos / fotos e vídeo; local: _____	_____ €
Deslocação	Se aplicável	_____ €
Prazo urgente (+40%)	Se aplicável	_____ €
Desconto de domínio existente	Se aplicável, com comprovativo	– _____ €

SERVIÇO	O QUE INCLUI	PREÇO
Total do projeto		_____ **€**
SEO mensal	Primeiro mês na assinatura, depois mensal	_____ €/mês
GEO mensal	Primeiro mês na assinatura, depois mensal	_____ €/mês

IVA — regime de isenção (art. 53.º do CIVA). Faturas emitidas por: ☐ António Policarpo ☐ Emanuel Costa ☐ ambos, por serviço

SECÇÃO 03

Pagamento

Sinal (25%), na assinatura	_____ €
Pagamento final (75%), até 48 horas depois da Chamada de Validação	_____ €

Meio de pagamento: ☐ transferência imediata ☐ MB WAY ☐ transferência internacional

IBAN _____

SECÇÃO 04

Prazo Acordado

A nevima e _____ acordaram um prazo de _____ **dias úteis**, contados a partir da receção de todos os Materiais e do sinal. Este prazo é a base do cálculo do valor devido em caso de cancelamento ou de livre resolução (cláusula 20 e Anexo da Parte III).

Se urgente, data de conclusão acordada: _____

SECÇÃO 05

Materiais a entregar pelo Cliente

☐ Textos de cada página

☐ Fotografias existentes

☐ Logótipo e símbolo, se não houver identidade nova

☐ Acessos ao domínio atual, se existir

☐ Conteúdo das páginas legais

☐ Outros: _____

SECÇÃO 06

Domínio, alojamento e portfólio

DOMÍNIO	☐ Registado pela nevima em nome do Cliente, 2 anos incluídos: _____ ☐ O Cliente já tem: _____
ALOJAMENTO	Gratuito, por períodos de 2 anos renováveis automaticamente (cláusula 11).
PORTFÓLIO	☐ O Cliente autoriza que o projeto seja mostrado pela nevima ☐ Não autoriza
CRÉDITO	"site por nevima" no rodapé: ☐ Sim ☐ Não

SECÇÃO 07

Aceitação

Ao assinar, o Cliente aceita esta Proposta e as Condições Gerais da Parte I, que declara ter recebido e lido.

O Cliente	António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo	Emanuel Augusto Soares da Costa
DATA	DATA	DATA

PARTE III

Anexo para clientes particulares

Este anexo aplica-se apenas quando o Cliente contrata para uso não profissional. Resume a informação que a lei obriga a dar antes da assinatura (Decreto-Lei n.º 24/2014) e completa as Condições Gerais.

SECÇÃO A

Direito de livre resolução (desistência)

1. O Cliente pode desistir do contrato no prazo de **14 dias** a contar da assinatura da Proposta, sem indicar o motivo e sem custos, salvo o previsto no n.º 3.
2. Para desistir, basta enviar uma declaração clara para ola@nevima.studio, ou usar o formulário da secção D. Chega que a declaração seja enviada dentro do prazo.
3. Se o Cliente pediu que o trabalho começasse durante esses 14 dias (secção B) e depois desistir, paga o valor proporcional ao trabalho feito, calculado sobre o preço total como na cláusula 20.2. Se não fez esse pedido, não paga nada.
4. A nevima devolve tudo o que o Cliente pagou além desse valor no prazo de 14 dias a contar da desistência, pelo mesmo meio de pagamento.
5. Se o serviço estiver totalmente prestado dentro dos 14 dias, e o Cliente o tiver pedido e reconhecido como na secção B, o direito de desistência deixa de existir.

SECÇÃO B

Pedido de início antecipado

☐ Peço que a nevima comece o trabalho antes do fim do prazo de 14 dias para desistir.

☐ Sei que, se desistir depois de o trabalho começar, pago o valor proporcional ao trabalho já feito, e que perco o direito de desistir se o serviço for totalmente prestado dentro desse prazo.

Assinatura do Cliente

Data

SECÇÃO C

Reclamações e resolução de litígios

1. O Cliente pode reclamar no Livro de Reclamações Eletrónico, em www.livroreclamacoes.pt.
2. Em caso de litígio, o Cliente pode recorrer a uma entidade de resolução alternativa de litígios de consumo, nomeadamente o CICAP — Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto (www.cicap.pt). A lista completa está no Portal do Consumidor (www.consumidor.gov.pt).
3. O Cliente beneficia das garantias legais de conformidade aplicáveis aos serviços e conteúdos digitais prestados.

SECÇÃO D

Formulário de livre resolução

Preencha e envie este formulário apenas se quiser desistir do contrato.

Para: António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo e Emanuel Augusto Soares da Costa (nevima), _____, ola@nevima.studio

Pela presente comunico que desisto do meu contrato de prestação do seguinte serviço:

_____

Proposta n.º _____, assinada em _____

NOME DO CLIENTE

_____

MORADA DO CLIENTE

_____

ASSINATURA (SÓ SE ENVIADO EM PAPEL)

_____

DATA

_____